



PUTUSAN

Nomor 629/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULI WULANDARI ALIAS JULI**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Binjai Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Domisili Jalan H. Adam Malik Gang Pinang Baris Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Rusli, SH.,MS., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "R-A Law Office Rantauprapat", yang berkedudukan di Jalan DR. Hamka Nomor 15 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 629/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juli Wulandari Alias Juli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juli Wulandari Alias Juli berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-192/RP.RAP/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Juli Wulandari pada hari Selasa tanggal 10 bulan Mei tahun 2022 pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Adam Malik Gg. Pinang Baris, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib, saksi Siti Fatimah Harahap berada di depan rumahnya yang terletak di Jalan H. Adam Malik Gang Pinang Baris Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sedang adu mulut dengan Terdakwa kemudian diikuti oleh anak saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal yang adu mulut juga dengan saksi Siti Fatimah Harahap, karena anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima tidak terima saat anak saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal ikut ribut mulut dengan saksi Siti Fatimah Harahap kemudian anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima berkata kepada anak saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal “ Tidak usah kau ikut-ikutan “ kemudian anak saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal berkata “ Diam kau “ sambil mendatangi anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima dan menendang kemaluan anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima hingga tersandar ke dinding dan terjatuh ke lantai, melihat hal tersebut saksi Siti Fatimah Harahap pun spontan memukul kepala anak saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal dengan menggunakan tangan kanannya sehingga melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Siti Fatimah Harahap kemudian Terdakwa mencoba untuk menjambak rambut Saksi Siti Fatimah Harahap akan tetapi tidak berhasil kemudian Saksi Siti Fatimah menjambak rambut Terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Siti Fatimah Harahap yang pada saat itu sedang menggendong anaknya sehingga posisi Terdakwa berada di bawah Saksi Siti Fatimah Harahap melihat hal tersebut Saksi Eka Jayanti datang dan mengambil anak Terdakwa kemudian Terdakwa yang dalam posisi terduduk kemudian menggigit paha sebelah kanan saksi Siti Fatimah Harahap dan menjambak rambut saksi Siti Fatimah Harahap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diikuti oleh saksi Siti Hadijah Alias Atik menjambak rambut saksi Siti Fatimah Harahap dengan kedua tangannya sambil memukul wajah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dan kepala saksi Siti Fatimah Harahap, selanjutnya pada saksi Siti Fatimah Harahap dan terdakwa saling menjambak rambut kemudian saksi Siti Fatimah Harahap berkata "Stop atau tidak ini " kemudian terdakwa berkata "Ya sudah kau lepas duluan" kemudian saksi Siti Fatimah Harahap pun melepas tangan saksi Siti Fatimah Harahap dari rambut terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Siti Fatimah Harahap kemudian langsung pergi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/4808/Sekr-RSUD/2022 Tanggal 11 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat yang ditandatangani oleh dr. Nazmah Saidah (dokter yang memeriksa) bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Siti Fatimah Harahap dan pada hasil pemeriksaan ditemukan :memar di paha kanan sisi bagian dalam panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan : berdasarkan keadaan diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidan

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Fatimah Harahap, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakuka penganiayaan terhadap saksi adalah Atik sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Anak saksi adalah Muhammad Afrizal Alias Rizal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dan anak saksi adalah dimana awalnya Atik melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara pertama kali memukul kepala saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Handphone yang di pegangnya dengan tangan kanannya, memukul muka sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) dan menjambak rambut saksi dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan menggigit paha sebelah kanan saksi. Sedangkan Muhammad Afrizal Alias Rizal menendang ke arah kemaluan anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima hingga tersandar ke dinding dan tersungkur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib saksi yang awalnya berada di depan rumah saksi sedang ribut mulut dengan Atik dan Terdakwa kemudian di ikuti oleh Rizal ribut mulut juga dengan saksi, karena anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima tidak terima saat Rizal ikut ribut mulut dengan saksi kemudian anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima berkata kepada Rizal " Tidak usah kau ikut-ikutan Rizal menjawab " Diam kau " sambil mendatangi anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima dan menendang kemaluan anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima hingga tersandar ke dinding dan terjatuh ke lantai, melihat hal tersebut saksi spontan memukul kepala Rizal dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga Atik dan Terdakwa mendatangi saksi secara bersama - sama melakukan penganiayaan terhadap saksi dimana awalnya Terdakwa dan Atik mencoba menjambak rambut saksi namun saksi menghindar hingga saksi menjambak rambut Terdakwa hingga erdakwa terduduk lalu Terdakwa langsung menggigit paha sebelah kanan saksi kemudian menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan diikuti oleh Atik menjambak rambut saksi dengan kedua tangannya sambil memukul wajah dan kepala saksi degan menggunakan handphone yang di pegangnya di tangan kanannya, di saat kami saling menjambak rambut kemudian saksi berkata " Stop atau tidak ini " kemudian Terdakwa berkata " Ya sudah kau lepas diluan " kemudian saksi melepas tangan saksi dari rambut Terdakwa kemudian kembali secara bersama-sama Terdakwa dan Atik menjambak rambut saksi dan mereka langsung pergi kembali kerumahnya;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima saat saksi melakukan kekerasan terhadap diri Rizal dikarenakan Rizal yang saat itu terlebih dahulu menendang kemaluan anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami Luka memar di bagian paha sebelah kanan, rasa sakit dibagian kepala dan rasa sakit dibagian wajah saksi sedangkan anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima mengalami memar pada lutut sebelah kiri dan memar di lutut kiri sisi bagian luar serta terasa sakit di bagian kemaluan anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Jayanti Pasaribu, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara saksi Siti Fatimah Harahap dan Terdakwa saling jambak-menjambak rambut;

- Bahwa saksi dengan saksi Siti Fatimah Harahap dan Terdakwa bertetangga dimana jarak rumah saksi dengan saksi Siti Fatimah Harahap berjarak 2 rumah sedangkan jarak rumah saksi dengan Terdakwa berjarak 4 rumah;

- Bahwa yang saksi ketahui hubungan saksi Siti Fatimah Harahap dengan Terdakwa tidak baik-baik saja, tidak saling bicara dikarenakan mereka pernah ribut/berkelahi;

- Bahwa awalnya saksi mendengar keributan di luar rumah saksi sehingga saksi keluar rumah dan melihat Saksi Siti Fatimah Harahap dan Bima berada di luar rumahnya dan Siti Hadijah, Terdakwa dan Rizal juga berada di luar rumahnya dimana mereka saling ribut mulut. Melihat hal tersebut saksi masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama saksi kembali keluar rumah untuk mengangkat jemuran dan setelah selesai mengangkat jemuran saksi menuju masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang menggendong anaknya dan Rizal sudah berada di depan rumah saksi Siti Fatimah Harahap dimana saat itu Terdakwa dan Siti Fatimah Harahap sedang saling menjambak rambut lalu Terdakwa terduduk ke lantai, melihat hal tersebut saksi menghampiri lalu saksi mengambil anak yang di gendong oleh Terdakwa lalu saksi turun ke rumah Terdakwa dan saat itu saksi melihat Siti Hadijah sudah berada di samping Terdakwa dan saksi melihat saat itu Terdakwa dan saksi Siti Fatimah Harahap tetap berkelahi saling jambak-menjambak rambut, kemudian saksi Siti Fatimah Harahap menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



terseret. Pada saat saksi berada di bawah tepatnya di rumah Terdakwa dan saksi Siti Fatimah Harahap tidak berapa lama sudah ramai masyarakat sekitar memisahkan mereka dan kepala lingkungan juga datang ke tempat tersebut dan tidak berapa lama mereka kembali kerumah mereka masing-masing lalu saksi menyerahkan anak Terdakwa kepada Terdakwa lalu saksi kembali kerumah saksi;

- Bahwa saat saksi sudah tiba di rumah Terdakwa dimana Terdakwa dengan saksi Siti Fatimah Harahap masih berkelahi saksi mengetahuinya dari suara keributan saksi Siti Fatimah Harahap dan Terdakwa. Bahwa saksi tidak dapat melihat kejadian atau perkelahian di saat saksi sudah berada di rumah Terdakwa dikarenakan rumah Terdakwa posisinya di bawah sedangkan tempat terjadinya perkelahian tersebut berada di atas;

- Bahwa saksi sudah saling tidak bicara dengan saksi Siti Fatimah Harahap sudah sekitar 4 (empat) bulan dikarenakan saksi sering di tuduh yang tidak benar oleh saksi Siti Fatimah Harahap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ema Harahap, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara saksi Siti Fatimah Harahap dan Terdakwa bertengkar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 mei 2022, sekira Pukul 16.10 wib di Jln. H. Adam malik-By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Ketika saksi sedang berada di rumah saksi, saksi mendengar suara orang bertengkar, mendengar hal tersebut lalu saksi melihat dari jendela rumah saksi, dimana saksi melihat saksi Siti Fatimah Harahap dan Terdakwa sedang bertengkar, dimana pada saat itu saksi mendengar saksi Siti Fatimah Harahap berkata kepada Terdakwa "itu la kau, pulang naik angkot, kawin tidak pesta, pembantu, mukakmu jolek, lebih cantik lagi pantatku ini (sambil menaikkan rok- celananya menunjukkan pantatnya ke Terdakwa". Selanjutnya Terdakwa membalas perkataan saksi Siti Fatimah Harahap tersebut dengan mengucapkan kalimat "dari pada kau pelakor, lakikmu tukang judi" dan pada saat demikian anak dari saksi Siti Fatimah Harahap bernama Bima yang masih berusia sekitar 12 tahun datang dan ikut memaki-maki Terdakwa, karena Terdakwa



dimaki-maki oleh Bima lalu adik dari Terdakwa yang bernama Rizal datang dan berkata kepada Bima "kau diam, orang tua kau makimaki" dan pada saat itu juga saksi Siti Fatimah Harahap langsung meninju wajah Rizal sehingga Rizal langsung mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi Rizal sambil menggendong anaknya yang masih berusia satu tahun;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi Siti Fatimah Harahap dan langsung menjambak rambut saksi Siti Fatimah Harahap dengan kedua tangannya kemudian saksi Siti Fatimah Harahap juga langsung menarik rambut Terdakwa kebawah sehingga Terdakwa tertunduk kebawah dengan posisi tertelungkup sambil memeluk/melindungi anaknya, akan tetapi saksi Siti Fatimah Harahap tetap menarik/menyeret-nyeret Terdakwa hingga berjarak lima meter diatas tanah. Melihat hal tersebut saksi langsung mengejar mereka dan saksi langsung melepas kedua jari tangan saksi Siti Fatimah Harahap dari rambut Terdakwa. Setelah terlepas Terdakwa langsung bangkit dan langsung menuju rumahnya sementara saksi Siti Fatimah Harahap tetap mengomel dengan berkata "mati kau, untung gak mati anakmu". Setelah Terdakwa pulang, saksi langsung pulang meninggalkan saksi Siti Fatimah Harahap yang mengomel sendiri di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah saksi Siti Fatimah Harahap bukan Terdakwa;

- Bahwa saksi Siti Fatimah Harahap sering bertengkar dengan para tetangganya, dimana hampir semua kami yang bertetangga sudah pernah di gaduhi oleh saksi Siti Fatimah Harahap;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi melihat lutut Terdakwa terluka dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rika Rahmayani Br Rambe, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara saksi Siti Fatimah Harahap dan Terdakwa bertengkar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira Pukul 16.10 WIB di Jln. H. Adam Malik-Bypass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Ketika saksi sedang berada di rumah saksi, yang jaraknya sekitar 10 meter dari rumah Terdakwa,



saksi mendengar suara orang bertengkar mendengar hal tersebut saksi mendatanginya untuk melihat apa yang terjadi ternyata yang saksi lihat saksi Siti Fatimah Harahap dan Terdakwa sedang bertengkar, pada saat demikian anak dari saksi Siti Fatimah Harahap bernama Bima datang dan ikut memaki-maki Terdakwa, karena Terdakwa dimaki-maki oleh Bima lalu adik dari Terdakwa yang bernama Rizal tidak terima dan mendatangi Bima, namun saat itu Bima memukulkan besi kearah Rizal, sehingga Rizal reflex dan menunjang Bima hingga terjatuh, melihat hal tersebut saksi Siti Fatimah Harahap langsung meninju wajah Rizal sehingga Rizal langsung mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi Rizal sambil menggendong anaknya yang masih berusia satu tahun, begitu Terdakwa datang saksi Siti Fatimah Harahap langsung menjambak rambut Terdakwa dengan kedua tangannya dan langsung menarik rambut Terdakwa kebawah sehingga Terdakwa tertunduk kebawah dengan posisi tertelungkup sambil memeluk/melindungi anaknya, akan tetapi saksi Siti Fatimah Harahap tetap menarik/menyeret-nyeret Terdakwa hingga berjarak lima meter diatas tanah;

- Bahwa saksi Siti Fatimah Harahap sering bertengkar dengan para tetangganya, dimana hampir semua kami yang bertetangga sudah pernah di gaduhi oleh saksi Siti Fatimah Harahap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nurpadila, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara saksi Siti Fatimah Harahap dan Terdakwa bertengkar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira Pukul 16.10 saat itu saksi mendengar suara keributan dari dalam rumah yang mana saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Siti Fatimah Harahap dan saksi melihat keduanya dari jendela rumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi, yang mana saat itu saksi bersama dengan ibu saksi Ema Harahap dan saksi mendengar Terdakwa berkata "Makan Nak Makan, Itu Itu Ada Monyet" lalu saksi Siti Fatimah Harahap merasa kalau monyet yang dikatakan



tersebut adalah anaknya sehingga saksi Siti Fatimah Harahap merasa anaknya telah diejek oleh Terdakwa dengan dikatakan monyet;

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar saksi Siti Fatimah Harahap berkata kepada Terdakwa, yang mengatakan "Itulah Kau, Pulang Kau Naik Angkot, Kawin Kau Nggak Pesta, Miskin Kau, Mukamu Jolek, Lebih Cantik Lagi Pantatku Daripada Mukamu (sambil menaikkan rok-celananya menunjukkan pantatnya ke Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa membalas perkataan saksi Siti Fatimah Harahap tersebut dengan mengucapkan kalimat "Daripada Kau Pelakor, Lakikmu Tukang Judi" dan pada saat demikian anak dari saksi Siti Fatimah Harahap yang bernama Bima yang masih berusia sekitar 12 tahun datang dan ikut memaki-maki Terdakwa karena Terdakwadimaki-maki oleh Bima lalu adik dari Terdakwa yang bernama Rizal datang dan berkata kepada Bima "Kau Diam, Orangtua Pulak Kau Maki-Maki" dan saat itu datang Bima memukulkan besi yang dipegangnya ke arah Rizal sehingga Rizal reflek dan langsung menendang Bima sehingga Bima terjatuh dan pada saat itu juga saksi Siti Fatimah Harahap langsung meninju wajah Rizal sehingga Rizal langsung mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi Rizal sambil menggendong anaknya yang masih berusia satu tahun, dan saksi ikutan keluar dari rumah dan langsung mendatangi mereka;

- Bahwa saat Terdakwa datang saksi Siti Fatimah Harahap langsung menjambak rambut Terdakwa dengan kedua tangannya dan langsung menarik rambut Terdakwa kebawah sehingga Terdakwa tertunduk kebawah dengan posisi tertelungkup sambil memeluk/melindungi anaknya, akan tetapi saksi Siti Fatimah Harahap tetap menarik/menyeret-nyeret Terdakwa hingga berjarak lima meter diatas tanah. Melihat hal tersebut saksi langsung mendatangi keduanya dan saksi melihat saksi Eka Jayanti mengambil anak Terdakwa yang terjepit, dan saksi melihat ibu saksi meleraikan dengan cara membuka jari - jari tangan saksi Siti Fatimah Harahap satu per satu, namun sangat sulit dan kuat sehingga dibantu oleh masyarakat yang melihat pada saat kejadian dan juga Siti Khadijah yang ada di sebelah saksi, sehingga keduanya terpisah, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, namun saat itu saksi Siti Fatimah Harahap malah mengatakan "Mati Kau Kan, Untung Nggak Mati Anakmu Tadi" dan



saksi Siti Fatimah Harahap terus ngomel sehingga kami meninggalkannya dan pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Bima Ardiansyah Alias Bima, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Atik terhadap saksi dan ibu saksi yakni saksi Siti Fatimah Harahap;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dan ibu saksi adalah awalnya Atik melakukan kekerasan terhadap ibu saksi dengan cara pertama kali memukul kepala ibu saksi dengan menggunakan Handphone yang di pegangnya dengan tangan kanannya, memukul wajah sebelah kiri ibu saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut ibu saksi dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa menjambak rambut ibu saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengigit paha sebelah kanan ibu saksi. Sedangkan perbuatan Muhammad Afrizal Alias Rizal terhadap saksi yaitu menendang ke arah kemaluan saksi hingga tersandar ke dinding dan tersungkur ke lantai semen;

- Bahwa akibat yang ibu saksi alami adalah Luka memar di bagian paha sebelah kanan dan rasa sakit dibagian kepala dan wajah sedangkan yang saksi alami yaitu Memar pada lutut kiri dan memar pada lutut kiri sisi bagian luar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan antara Terdakwa dan saksi Siti Fatimah Harahap bertengkar;

- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan antara Terdakwa dan saksi Siti Fatimah Harahap sedang tidak baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di lingkungan rumah saksi Siti Fatimah Harahap dan Bima;
- Bahwa keributan yang saksi dan Terdakwa lakukan dengan saksi Siti Fatimah Harahap dan Bima dimana awalnya saksi Siti Fatimah Harahap menghina kami kemudian saksi mendatangi saksi Siti Fatimah Harahap dan Bima sambil berkata “ Bisa diam nggak bu “ namun Bima lari ke hadapan saksi dan menendang perut serta memukul saksi dengan gagang kursi yang terbuat dari besi dan saat itu kakak saksi yakni Terdakwa datang membantu saksi kemudian terjadilah keributan antara kakak saksi dengan saksi Siti Fatimah Harahap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi yang saat itu pulang sekolah dimana saksi melihat saksi Siti Fatimah Harahap sedang ribut - ribut sambil menunjuk ke arah rumah saksi, akan tetapi saksi tidak memperdulikannya dan langsung masuk ke dalam untuk mengganti pakaian. Setelah selesai mengganti pakaian, saksi Siti Fatimah Harahap tetap ribut sehingga kakak saksi keluar dari rumah dengan memperhatikan saksi Siti Fatimah Harahap, kemudian terjadinya ribut mulut antara kakak saksi dan saksi Siti Fatimah Harahap, karena saksi tidak terima kakak saksi di ejek oleh saksi Siti Fatimah Harahap kemudian saksi mendatangi saksi Siti Fatimah Harahap dan berkata “ Bisa diam tidak bu “ lalu saat itu Bima memegang gagang kursi yang terbuat dari Besi lalu saksi Siti Fatimah Harahap berkata kepada Bima “ Hajar aja BIM “ lalu Bima menendang perut saksi dan memukul perut saksi dengan menggunakan besi. Lalu saksi spontan menendang Badan belakang Bima sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga Bima terduduk di tanah. Setelah itu saksi Siti Fatimah Harahap memegang kedua lengan saksi dan memukul mulut saksi, lalu datang kakak saksi mencoba melindungi saksi namun saksi Siti Fatimah Harahap menjambak rambut kakak saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga kakak saksi terduduk di tanah dan di seret-seret oleh saksi Siti Fatimah Harahap yang saat itu sedang menggendong anaknya. Kemudian kakak saksi menarik baju saksi Siti Fatimah Harahap, hingga bagian wajah kakak saksi berada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Paha sebelah kanan sambil menjambak kembali rambut saksi Siti Fatimah Harahap dengan menggunakan tangan kanan kananya setelah itu terjadi saling jambak-menjambak antara saksi Siti Fatimah Harahap dengan kakak saksi. Setelah itu datang warga sekitar mencoba memisahkan kakak saksi dan saksi Siti Fatimah Harahap. Setelah mereka terpisahkan saksi, kakak saksi dan Ibu saksi masuk ke dalam rumah;

- Bahwa saat itu saksi hanya menendang badan bagian belakang Bima sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sedangkan yang kakak saksi lakukan yaitu menarik banju, mengigit paha kaki kanan dan menjambak rambut saksi Siti Fatimah Harahap;

- Bahwa sebabnya saksi badan bagian belakang Bima dikarenakan awalnya dianya memukul dan menendang perut saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan dengan Saksi Siti Fatimah Harahap akan tetapi Terdakwa pernah ribut dengan Saksi Siti Fatimah Harahap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. RantauUtara Kab. Labuhanbatu tepatnya di lingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa keributan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Siti Fatimah Harahap dimana awalnya adik Terdakwa yang bernama Rizal ribut dengan anak dari Saksi Siti Fatimah Harahap atas nama Bima Ardiansyah sehingga Terdakwa yang saat itu mencoba meleraai adiknya namun akhirnya Terdakwa dijambak oleh Saksi Siti Fatimah Harahap sehingga Terdakwa pun menjambak kembali rambut Saksi Siti Fatimah Harahap;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat rambut Terdakwa di jambak dan di seret – seret oleh Saksi Siti Fatimah Harahap dimana Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara awalnya menarik baju Saksi Siti Fatimah Harahap, mengigit paha sebelah karena Saksi Siti Fatimah Harahap dan menjambak kembali rambut Saksi Siti Fatimah Harahap dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum No. 445/4808/Sekr-RSUD/2022 Tanggal 11 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat yang ditandatangani oleh dr. Nazmah Saidah (dokter yang memeriksa) bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Siti Fatimah Harahap dan pada hasil pemeriksaan ditemukan :memar di paha kanan sisi bagian dalam panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan : berdasarkan keadaan diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di lingkungan rumah saksi Siti Fatimah Harahap Terdakwa menjambak rambut dan mengigit paha pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di lingkungan rumah saksi Siti Fatimah Harahap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib, saksi Siti Fatimah Harahap berada di depan rumahnya yang terletak di Jalan H. Adam Malik Gang Pinang Baris Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sedang adu mulut dengan Terdakwa kemudian diikuti oleh anak saksi Siti Fatimah Harahap yaitu anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima yang adu mulut juga dengan saksi Siti Fatimah Harahap, karena anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima tidak terima saat saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal ikut ribut mulut dengan saksi Siti Fatimah Harahap kemudian anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima berkata kepada saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal “ Tidak usah kau ikut-ikutan “ kemudian saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal berkata “ Diam kau “ sambil mendatangi anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima dan



menendang kemaluan anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima hingga tersandar ke dinding dan terjatuh ke lantai, melihat hal tersebut saksi Siti Fatimah Harahap spontan memukul kepala saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal dengan menggunakan tangan kanannya sehingga melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Siti Fatimah Harahap kemudian Terdakwa mencoba untuk menjambak rambut Saksi Siti Fatimah Harahap akan tetapi tidak berhasil kemudian Saksi Siti Fatimah menjambak rambut Terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Siti Fatimah Harahap yang pada saat itu sedang menggendong anaknya sehingga posisi Terdakwa berada di bawah Saksi Siti Fatimah Harahap melihat hal tersebut Saksi Eka Jayanti datang dan mengambil anak Terdakwa kemudian Terdakwa yang dalam posisi terduduk menggigit paha sebelah kanan saksi Siti Fatimah Harahap dan menjambak rambut saksi Siti Fatimah Harahap dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diikuti oleh Siti Hadijah Alias Atik menjambak rambut saksi Siti Fatimah Harahap dengan kedua tangannya sambil memukul wajah dan kepala saksi Siti Fatimah Harahap, selanjutnya pada saksi Siti Fatimah Harahap dan Terdakwa saling menjambak rambut kemudian saksi Siti Fatimah Harahap berkata "Stop atau tidak ini " kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah kau lepas duluan" kemudian saksi Siti Fatimah Harahap melepas tangan saksi Siti Fatimah Harahap dari rambut Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Siti Fatimah Harahap langsung pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Fatimah Harahap mengalami luka memar di bagian paha sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/4808/Sekr-RSUD/2022 Tanggal 11 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat yang ditandatangani oleh dr. Nazmah Saidah (dokter yang memeriksa) tanggal 10 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Siti Fatimah Harahap dan pada hasil pemeriksaan ditemukan :memar di paha kanan sisi bagian dalam panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengan kesimpulan berdasarkan keadaan diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Juli Wulandari Alias Juli sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di lingkungan rumah saksi Siti Fatimah Harahap Terdakwa menjambak rambut dan mengigit paha pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jalan H adam Malik Gg. Pinang Baris Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di lingkungan rumah saksi Siti Fatimah Harahap;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib, saksi Siti Fatimah Harahap berada di depan rumahnya yang terletak di Jalan H. Adam Malik Gang Pinang Baris Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sedang adu mulut dengan Terdakwa kemudian diikuti oleh anak saksi Siti Fatimah Harahap yaitu anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima yang adu mulut juga dengan saksi Siti Fatimah Harahap, karena anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima tidak terima saat saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal ikut ribut mulut dengan saksi Siti Fatimah Harahap kemudian anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima berkata kepada saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal " Tidak usah kau ikut-ikutan " kemudian saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal berkata " Diam kau " sambil mendatangi anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima dan menendang kemaluan anak saksi Bima Ardiansyah Alias Bima hingga tersandar ke dinding dan terjatuh ke lantai, melihat hal tersebut saksi Siti Fatimah Harahap spontan memukul kepala saksi Muhammad Afrizal Alias Rizal dengan menggunakan tangan kanannya sehingga melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Siti Fatimah Harahap kemudian Terdakwa mencoba untuk menjambak rambut Saksi Siti Fatimah harahap akan tetapi tidak berhasil kemudian Saksi Siti Fatimah menjambak rambut Terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Siti Fatimah Harahap yang pada saat itu sedang menggendong anaknya sehingga posisi Terdakwa berada di bawah Saksi Siti Fatimah Harahap melihat hal tersebut Saksi Eka Jayanti datang dan mengambil anak Terdakwa kemudian Terdakwa yang dalam posisi terduduk menggigit paha sebelah kanan saksi Siti Fatimah Harahap dan menjambak rambut saksi Siti Fatimah Harahap dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan diikuti oleh Siti Hadijah Alias Atik menjambak rambut saksi Siti Fatimah Harahap dengan kedua tangannya sambil memukul wajah dan kepala saksi Siti Fatimah Harahap, selanjutnya pada saksi Siti Fatimah Harahap dan Terdakwa saling menjambak rambut kemudian saksi Siti Fatimah Harahap berkata "Stop atau tidak ini " kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah kau lepas duluan" kemudian saksi Siti Fatimah Harahap melepaskan tangan saksi Siti Fatimah Harahap dari rambut Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Siti Fatimah Harahap langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Fatimah Harahap mengalami luka memar di bagian paha sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/4808/Sekr-RSUD/2022 Tanggal 11 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat yang ditandatangani oleh dr. Nazmah Saidah (dokter yang memeriksa) tanggal 10 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Siti Fatimah Harahap dan pada hasil pemeriksaan ditemukan :memar di paha kanan sisi bagian dalam panjang tiga koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengan kesimpulan berdasarkan keadaan diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa belum melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juli Wulandari Alias Juli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 629/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)